MODÈLE DE CONTRAT · MARCHÉS DE CAPITAUX

Convention de mandat d'arrangement et de placement

Référence **PC-CTR-001** · Version **0.9** PROJET

Propriétaire	Directeur des Marchés de Capitaux
Prochaine revue	12 mois après adoption
Confidentialité	Interne

PROJET

Fiche de maîtrise documentaire

Référence	PC-CTR-001	**Version**	0.9 — Projet
Titre	Convention de mandat d'arrangement et de placement		
Type · domaine	Modèle de contrat · Marchés de capitaux	**Confidentialité**	Interne
Propriétaire	Directeur des Marchés de Capitaux		
Diffusion	Direction Générale, Direction des Marchés de Capitaux, Direction Commerciale, RCCI		
Date d'effet	À l'adoption	**Prochaine revue**	12 mois après adoption

CIRCUIT D'APPROBATION

Étape	Fonction	Visa électronique	Signature manuscrite
Rédaction	Directeur des Marchés de Capitaux		
Vérification	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		Date et signature
Approbation	Directeur Général		Date et signature

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Version	Date	Objet	Par
0.9	19 octobre 2026	Projet initial de modèle, rédigé en termes définis ; chaque donnée est saisie une seule fois dans le formulaire du référentiel	Directeur des Marchés de Capitaux

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Règlement n° 01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 Page officielle · cosumaf.org	Appel public à l'épargne, intermédiaires habilités, obligations d'information
Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023 Texte officiel · cosumaf.org	Identité des arrangeurs et du chef de file dans le document d'information (art. 131), lettre de mandat dans le dossier de visa (art. 155), information permanente
Règlement général de la BVMAC (en vigueur depuis avril 2025) Page officielle · bvm-ac.org	Admission à la cote, centralisation, publication des résultats
Règlement général du Dépositaire central unique Présentation · droitmediasfinance.com	Inscription en compte, règlement-livraison
Règlement n° 02/24/CEMAC/UMAC/CM du 20 décembre 2024 Présentation · droitmediasfinance.com	Vigilance à l'égard de l'émetteur et des souscripteurs
Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE Page officielle · ohada.org	Autorisations sociales d'émission, droits des actionnaires et des obligataires
Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés Page officielle · ohada.org	Constitution des garanties de l'emprunt

PROJET

Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage Page officielle · ohada.org	Clause compromissoire, arbitrage CCJA

PROJET

Sommaire

Préambule

I. Objet et définitions

Article 1 — Définitions
Article 2 — Objet
Article 3 — Exclusivité
Article 4 — Durée

II. Missions et engagements de l'Arrangeur

Article 5 — Phase de structuration
Article 6 — Phase réglementaire
Article 7 — Phase de placement
Article 8 — Nature de l'engagement de placement

III. Engagements de l'Émetteur

Article 9 — Information et coopération
Article 10 — Déclarations et garanties
Article 11 — Fonds levés

IV. Rémunération et frais

Article 12 — Commissions
Article 13 — Frais de l'Opération

V. Conformité

Article 14 — Confidentialité et information privilégiée
Article 15 — Conflits d'intérêts
Article 16 — Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

VI. Responsabilité et fin de la convention

Article 17 — Responsabilité et indemnisation
Article 18 — Conditions de réalisation
Article 19 — Suspension et résiliation
Article 20 — Force majeure

VII. Dispositions finales

Article 21 — Droit applicable
Article 22 — Règlement des différends
Article 23 — Notifications
Article 24 — Dispositions diverses

Annexes publiées séparément

PROJET

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

[Raison sociale de l'Émetteur], [Forme sociale (précisez)] [Forme sociale] au capital de [Capital social], immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de [Ville d'immatriculation au RCCM] sous le numéro [Numéro RCCM de l'Émetteur], dont le siège social est situé [Adresse du siège social] ([Pays du siège]), représentée par [Nom du représentant de l'Émetteur], en sa qualité de [Qualité du représentant], dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après « l'Émetteur »,

ET

Purpose Capital S.A., société anonyme avec conseil d'administration au capital de trois cent dix-sept millions cinq cent mille francs CFA (317 500 000 FCFA), société de bourse agréée par la COSUMAF sous le numéro COSUMAF-SDB-01/2026, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Yaoundé sous le numéro [Numéro RCCM de Purpose Capital S.A.], dont le siège social est situé Rue Joseph Essono Balla, Elig-Essono, Yaoundé (Cameroun), représentée par son Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après « l'Arrangeur » ou « Purpose Capital »,

ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».

PROJET

Préambule

Considérant que l'Émetteur, qui exerce son activité dans le secteur suivant : [Secteur d'activité], envisage de lever des fonds sur le marché financier de l'Afrique centrale dans les conditions définies à l'article 1 et décrites à l'Annexe 1 (l'« Opération ») ;

Considérant que la réglementation du marché financier régional impose à l'émetteur de désigner une ou deux sociétés de bourse chargées d'assurer la supervision et l'exécution des opérations de placement, la société de bourse désignée pouvant constituer un syndicat de placement avec d'autres sociétés de bourse et établissements de crédit ;

Considérant que Purpose Capital est une société de bourse agréée par la COSUMAF, habilitée à exercer les activités d'arrangement, de conseil aux émetteurs et de placement de titres ;

Considérant que l'Émetteur souhaite confier à Purpose Capital le mandat d'arranger et de placer l'Opération, ce que Purpose Capital accepte dans les termes ci-après,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PROJET

Titre I — Objet et définitions

Article 1 — Définitions

Dans la présente convention, les termes ci-dessous ont le sens qui leur est donné ci-après. Ils sont employés avec une majuscule dans le reste de la convention et de ses annexes.

Termes de l'Opération

- **Opération** : l'émission par appel public à l'épargnepar placement privé de [Description des titres] [Nature des Titres] par l'Émetteur, dont les caractéristiques indicatives figurent à l'Annexe 1 ;
- **Titres** : les titres financiers émis dans le cadre de l'Opération, d'une valeur nominale unitaire de [Valeur nominale unitaire] ;
- **Montant de l'Opération** : [Montant de l'Opération] ;
- **Seuil de réussite** : [Seuil de réussite], montant minimal de souscriptions en dessous duquel l'Opération est réputée non réalisée ;
- **Compte de centralisation** : le compte ouvert au nom [Titulaire du compte de centralisation] auprès de [Établissement teneur du compte de centralisation], sur lequel sont centralisés les fonds versés par les souscripteurs ;
- **Période de souscription** : la période durant laquelle les investisseurs peuvent souscrire aux Titres, fixée dans le Document d'information ;
- **Date de règlement-livraison** : la date à laquelle les Titres sont inscrits en compte et les fonds versés à l'Émetteur, fixée dans le Document d'information.

Termes généraux

- **COSUMAF** : Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale ;
- **BVMAC** : Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale ;
- **Dépositaire central** : le dépositaire central unique du marché financier régional ;
- **Document d'information** : le prospectus soumis au visa de la COSUMAF, y compris ses notes complémentaires et rectificatives ;
- **Syndicat de placement** : le groupement de sociétés de bourse et d'établissements de crédit constitué par l'Arrangeur pour placer les Titres ;
- **Événement défavorable significatif** : tout événement affectant de manière significative la situation financière, l'activité ou les perspectives de l'Émetteur, ou les conditions du marché financier régional.

En cas de divergence entre l'Annexe 1 et le Document d'information visé par la COSUMAF, ce dernier prévaut.

Article 2 — Objet

L'Émetteur confie à Purpose Capital, qui l'accepte, un mandat d'**arrangeur** et de **chef de file du placement** de l'Opération. Ce mandat couvre :

1. la structuration financière de l'Opération ;
2. la préparation du Document d'information et du dossier de demande de visa auprès de la COSUMAF ;
3. l'organisation et la conduite du placement des Titres, seul ou au sein d'un Syndicat de placement ;
4. la centralisation des souscriptions, l'allocation des Titres et la coordination du règlement-livraison ;.

PROJET

VARIANTE — ADMISSION À LA COTE DE LA BVMAC : OUI

5. la préparation du dossier d'admission des Titres à la cote de la BVMAC.

Article 3 — Exclusivité

VARIANTE — EXCLUSIVITÉ : MANDAT EXCLUSIF

Pendant la durée de la convention, l'Émetteur s'interdit de confier à un tiers une mission ayant le même objet, et oriente vers l'Arrangeur toute sollicitation reçue d'investisseurs ou d'intermédiaires au titre de l'Opération.

VARIANTE — EXCLUSIVITÉ : CO-ARRANGEMENT

L'Émetteur désigne [Société de bourse co-arrangeur] en qualité de co-arrangeur. La répartition des missions et des commissions entre co-arrangeurs fait l'objet d'un avenant signé par les trois parties. L'Émetteur s'interdit de confier à tout autre tiers une mission ayant le même objet pendant la durée de la convention.

Article 4 — Durée

La convention prend effet à sa signature et expire à la plus proche des dates suivantes : (i) la remise du rapport de clôture prévu à l'article 11 ; (ii) l'expiration d'un délai de [Délai d'obtention du visa (mois)] mois suivant sa signature si le visa de la COSUMAF n'a pas été obtenu, sauf prorogation écrite.

PROJET

Titre II — Missions et engagements de l'Arrangeur

Article 5 — Phase de structuration

L'Arrangeur :

- analyse les besoins de financement de l'Émetteur et propose la structure de l'Opération (nature des Titres, montant, maturité, taux ou prix, profil d'amortissement, garanties, tranches) ;
- conduit les diligences financières sur l'Émetteur, sur la base des documents listés à l'Annexe 3 ;
- recommande, le cas échéant, le recours à une agence de notation, à un garant ou à un représentant de la masse des obligataires ;
- établit, avec l'Émetteur, le calendrier indicatif de l'Opération (Annexe 2).

Article 6 — Phase réglementaire

L'Arrangeur :

- rédige le Document d'information avec l'Émetteur et ses conseils, sur la base des informations fournies par l'Émetteur ;
- constitue et dépose le dossier de demande de visa auprès de la COSUMAF, en assure le suivi et coordonne les réponses aux observations du régulateur ;
- coordonne les intervenants : commissaires aux comptes, conseils juridiques, agence de notation, garant, Dépositaire central et BVMAC ;.

> VARIANTE — ADMISSION À LA COTE DE LA BVMAC : OUI
>
> - prépare le dossier d'admission à la cote de la BVMAC.

Aucun document d'information, de publicité ou de communication relatif à l'Opération n'est diffusé avant l'obtention du visa de la COSUMAF et, pour les documents promotionnels, sans la validation préalable de l'Arrangeur.

Article 7 — Phase de placement

L'Arrangeur :

- élabore la stratégie de commercialisation et organise les présentations aux investisseurs ;
- constitue, s'il y a lieu, le Syndicat de placement et en coordonne les membres par convention séparée ;
- place les Titres auprès de sa clientèle et des investisseurs ciblés, dans le respect de ses obligations d'information et d'adéquation ;
- centralise les bulletins de souscription et les fonds sur le Compte de centralisation, et tient l'état quotidien des souscriptions ;
- propose à l'Émetteur les règles d'allocation, fixées dans le Document d'information, et les applique de façon équitable en cas de sursouscription ;
- coordonne avec le Dépositaire central le règlement-livraison des Titres.

Article 8 — Nature de l'engagement de placement

L'Arrangeur est tenu d'une **obligation de moyens**. Il s'engage à déployer ses meilleurs efforts pour placer les Titres, sans garantir le montant qui sera souscrit.

PROJET

Toute prise ferme ou garantie de bonne fin, totale ou partielle, ne peut résulter que d'une convention distincte, approuvée par le Directeur Général après avis du RCCI et dans le respect des normes prudentielles applicables à la Société.

PROJET

Titre III — Engagements de l'Émetteur

Article 9 — Information et coopération

L'Émetteur :

- remet à l'Arrangeur, dans les délais du calendrier, l'ensemble des documents et informations listés à l'Annexe 3, ainsi que toute information nécessaire à la bonne exécution du mandat ;
- garantit que ces informations sont exactes, complètes et sincères, et informe sans délai l'Arrangeur de tout fait nouveau susceptible de les modifier ;
- donne à l'Arrangeur et à ses conseils un accès raisonnable à ses dirigeants, à ses commissaires aux comptes et à ses locaux ;
- obtient en temps utile les autorisations de ses organes sociaux requises par l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et par ses statuts ;
- respecte, après l'Opération, ses obligations d'information permanente et périodique à l'égard de la COSUMAF, de la BVMAC et des porteurs de Titres.

Article 10 — Déclarations et garanties

L'Émetteur déclare et garantit à l'Arrangeur, à la signature et à la Date de règlement-livraison :

1. qu'il est régulièrement constitué et dispose de la capacité et des autorisations nécessaires pour conclure la convention et réaliser l'Opération ;
2. que ses états financiers des [Nombre d'exercices d'états financiers certifiés] derniers exercices donnent une image fidèle de sa situation et ont été certifiés par ses commissaires aux comptes ;
3. qu'aucun litige, procédure ou engagement non révélé n'est susceptible d'affecter significativement l'Opération ou sa capacité à honorer les Titres ;
4. qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
5. que le Document d'information ne contient aucune omission ou inexactitude de nature à induire les investisseurs en erreur.

L'Émetteur reste seul responsable du contenu du Document d'information à l'égard des investisseurs et des autorités.

Article 11 — Fonds levés

Les fonds versés par les souscripteurs sont centralisés sur le Compte de centralisation, distinct des comptes propres de l'Arrangeur. Ils ne peuvent être utilisés avant la Date de règlement-livraison.

Si le Seuil de réussite n'est pas atteint à la clôture de la Période de souscription, l'Opération est annulée. Les fonds sont restitués aux souscripteurs sans frais dans un délai de [Délai de restitution des fonds si échec (jours ouvrés)] jours ouvrés.

Dans un délai de [Délai de remise du rapport de clôture (jours ouvrés)] jours ouvrés suivant la Date de règlement-livraison, l'Arrangeur remet à l'Émetteur un rapport de clôture indiquant le montant souscrit, la répartition des souscripteurs, l'allocation retenue et le décompte des commissions.

PROJET

Titre IV — Rémunération et frais

Article 12 — Commissions

En contrepartie de ses services, l'Arrangeur perçoit les commissions suivantes, détaillées à l'Annexe 4 :

- une **commission d'arrangement** forfaitaire de [Commission d'arrangement (forfait)], exigible à hauteur de [Part de la commission d'arrangement exigible à la signature] à la signature et pour le solde à l'obtention du visa de la COSUMAF ;
- une **commission de placement** de [Commission de placement (% des montants souscrits et libérés)] des montants effectivement souscrits et libérés, exigible à la Date de règlement-livraison ; ;.

> VARIANTE — COMMISSION DE SUCCÈS : OUI
>
> - une **commission de succès** de [Taux de la commission de succès] du montant placé au-delà de [Montant placé au-delà duquel la commission de succès est due], exigible à la Date de règlement-livraison ;.

> VARIANTE — ADMISSION À LA COTE DE LA BVMAC : OUI
>
> - une **commission d'admission à la cote** de [Commission d'admission à la cote (forfait)], exigible à la date d'admission.

Les commissions s'entendent hors taxes. Chaque commission fait l'objet d'une facture distincte. Elles ne se compensent pas avec d'autres sommes et ne peuvent être déduites des fonds levés sans l'accord écrit préalable de l'Émetteur.

Article 13 — Frais de l'Opération

Sont à la charge de l'Émetteur, qu'ils soient avancés ou non par l'Arrangeur : les droits et redevances de la COSUMAF, de la BVMAC et du Dépositaire central ; les honoraires des conseils juridiques, des commissaires aux comptes et de l'agence de notation ; les frais d'impression, de publication et de présentation aux investisseurs. Tout frais supérieur à [Frais avancés soumis à accord préalable au-delà de] avancé par l'Arrangeur est soumis à l'accord préalable de l'Émetteur et remboursé sur justificatif.

PROJET

Titre V — Conformité

Article 14 — Confidentialité et information privilégiée

Chaque Partie garde confidentielles les informations reçues de l'autre au titre de la convention, sauf communication exigée par la loi, par une autorité de régulation ou nécessaire à l'exécution du mandat.

Les informations relatives à l'Opération constituent, jusqu'à leur publication, des informations privilégiées. L'Arrangeur inscrit les personnes y ayant accès sur une liste d'initiés et applique les règles de séparation des fonctions prévues par son Code de bonne conduite (PC-COD-001). L'Émetteur tient sa propre liste d'initiés et la communique à l'Arrangeur sur demande.

Article 15 — Conflits d'intérêts

L'Arrangeur a déclaré à l'Émetteur, avant la signature, les liens capitalistiques, mandats ou relations d'affaires susceptibles de créer un conflit d'intérêts dans l'exécution du mandat : [Conflits d'intérêts déclarés par l'Arrangeur] . Tout conflit survenant en cours de mandat est porté sans délai à la connaissance de l'Émetteur.

Article 16 — Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

L'Émetteur fournit à l'Arrangeur les éléments d'identification de la société, de ses dirigeants et de ses bénéficiaires effectifs requis par le Règlement CEMAC n° 02/24 du 20 décembre 2024. L'Arrangeur applique aux souscripteurs les mesures de vigilance prévues par ce texte et peut refuser toute souscription dont l'origine des fonds n'est pas justifiée. Ces obligations ne peuvent être levées par accord des Parties.

PROJET

Titre VI — Responsabilité et fin de la convention

Article 17 — Responsabilité et indemnisation

L'Arrangeur répond des fautes commises dans l'exécution de ses missions. Il n'est pas responsable du contenu des informations fournies par l'Émetteur, ni de l'issue du placement.

L'Émetteur indemnise l'Arrangeur de toute perte, réclamation ou sanction résultant d'une inexactitude ou d'une omission dans les informations qu'il a fournies, ou d'un manquement à ses déclarations et garanties.

Sauf faute lourde ou dolosive, la responsabilité de l'Arrangeur est limitée au montant des commissions perçues au titre de la convention.

Article 18 — Conditions de réalisation

Le lancement de la Période de souscription est subordonné à la réalisation des conditions suivantes :

1. obtention du visa de la COSUMAF sur le Document d'information ;
2. adoption des résolutions sociales autorisant l'émission ;
3. constitution des garanties prévues à l'Annexe 1, conformément à l'Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés ;
4. absence d'Événement défavorable significatif ;
5. paiement de la part de la commission d'arrangement exigible à la signature.

Article 19 — Suspension et résiliation

L'Arrangeur peut suspendre l'exécution du mandat ou proposer le report de l'Opération en cas d'Événement défavorable significatif, après en avoir informé l'Émetteur par écrit.

Chaque Partie peut résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de manquement grave de l'autre Partie non réparé dans un délai de [Délai de régularisation après mise en demeure (jours)] jours suivant mise en demeure.

En cas de résiliation par l'Émetteur hors manquement de l'Arrangeur, ou d'abandon de l'Opération par l'Émetteur, la commission d'arrangement reste acquise en totalité et les frais engagés sont remboursés. Si l'Émetteur réalise une opération de même objet dans les [Protection de l'Arrangeur après résiliation (mois)] mois suivant la résiliation, la commission de placement est due à l'Arrangeur comme si celui-ci avait placé l'Opération.

Article 20 — Force majeure

Aucune Partie n'est responsable d'un retard ou d'une inexécution résultant d'un cas de force majeure. La Partie qui l'invoque en informe l'autre sans délai. Si l'empêchement dure plus de [Durée de force majeure ouvrant la résiliation (jours)] jours, chaque Partie peut résilier la convention sans indemnité, les commissions déjà exigibles restant dues.

PROJET

Titre VII — Dispositions finales

Article 21 — Droit applicable

La convention est régie par le droit communautaire de la CEMAC, les Actes uniformes OHADA et, pour le surplus, le droit [Droit national applicable à titre subsidiaire].

Article 22 — Règlement des différends

Les Parties recherchent d'abord une solution amiable pendant [Durée de la phase amiable (jours)] jours. Elles peuvent recourir à la médiation de la COSUMAF.

> VARIANTE — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS : ARBITRAGE CCJA
> À défaut d'accord, le différend est tranché par voie d'arbitrage sous l'égide de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA, par [Composition du tribunal arbitral], à [Siège de l'arbitrage], en langue française.

> VARIANTE — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS : JURIDICTIONS ÉTATIQUES
> À défaut d'accord, le différend est soumis aux juridictions compétentes de [Juridictions compétentes de].

Article 23 — Notifications

Les notifications sont faites par écrit, par lettre remise contre décharge, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique confirmé, aux adresses indiquées en tête des présentes ou à toute autre adresse notifiée par la suite.

Article 24 — Dispositions diverses

La convention et ses annexes expriment l'intégralité de l'accord des Parties sur son objet. Elle ne peut être modifiée que par avenant écrit signé des deux Parties. Aucune Partie ne peut la céder sans l'accord écrit de l'autre. La nullité d'une clause n'affecte pas les autres. Les annexes font partie intégrante de la convention.

Fait à [Lieu de signature], le [Date de signature prévue], en [Nombre d'exemplaires originaux] exemplaires originaux.

Pour l'Émetteur	Pour Purpose Capital S.A.
[Nom du représentant de l'Émetteur], [Qualité du représentant]	Le Directeur Général

PROJET